คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๐๗๐/๒๕๖๗

นาย ก โจทก์

บริษัท ป จำกัด จำเลย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๕

เรื่อง โจทก์ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จำเลยวางเงินเพื่อชำระหนี้ โจทก์เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ย่อมมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากจำเลย ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิบังคับคดีได้ทันที

คดีสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ปี แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และออกคำบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทราบคำบังคับ

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำเลยนำเงิน ๑,๑๑๘,๖๖๒.๓๓ บาท มาวางต่อศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ แก่โจทก์

โจทก์ยื่นคำแถลงขอรับเงิน

ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งว่า คดียังไปถึงที่สุด เนื่องจากโจทก์อุทธรณ์ จึงไม่อนุญาตให้จ่ายเงินดังกล่าวแก่โจทก์ ยกคำแถลง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า โจทก์มีสิทธิขอรับเงินที่จำเลยวางชำระหนี้ ตามคำพิพากษาหรือไม่ เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการอุทธรณ์ ฎีกา และการพิจารณาใหม่ คำพิพากษาหรือคำสั่งใด ๆ ให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่ง นับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งจนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับหรืองดเสีย ถ้าหากมี” โจทก์เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาย่อมมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือหากลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ยอมชำระหนี้ โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิบังคับคดีได้ทันที เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแก่โจทก์และออกคำบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามภายใน ๑๕ วันแล้ว จำเลยได้นำเงินมาวางชำระหนี้ให้แก่โจทก์ก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาตามคำบังคับ การวางเงินชำระหนี้ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตาม

คำบังคับโดยประสงค์ให้โจทก์ได้รับชำระหนี้เพื่อให้ตนไม่ต้องถูกบังคับคดีนั่นเอง แม้โจทก์ยังประสงค์จะใช้สิทธิอุทธรณ์หรือคดีจะยังไม่ถึงที่สุดก็ตาม แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดจำกัดสิทธิของโจทก์ในการที่จะได้รับชำระหนี้ตามคำพากษาจากเงินที่จำเลยวางไว้ต่อศาล ดังนั้น โจทก์ย่อมมีสิทธิขอรับเงินที่จำเลยนำมาวางชำระหนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ที่ถึงที่สุดเสียก่อน ที่ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้จ่ายเงินแก่โจทก์มานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ศาลแรงงานภาค ๒ จ่ายเงิน ๑,๑๑๘,๖๖๒.๓๓ บาท ที่จำเลยนำมาวางชำระหนี้แก่โจทก์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา